

1500361-49.2022.8.26.0558

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Luis Guilherme Pião

Comarca: São José do Rio Preto

Foro: Foro de São José do Rio Preto

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/10/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RODRIGO PASCOAL GUIDOLIN

Justiça Gratuita

Juiz de Direito: Dr. Luis Guilherme Pião

Vistos.

RODRIGO PASCOAL GUIDOLIN, qualificado nos autos, foi processado como incurso no delito previsto no art. 157, §2º, inciso VII, do CP, porque no dia 15 de agosto de 2022, às 14h35min., na Av. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Preto

Foro de São José do Rio Preto

2ª Vara Criminal

R. Marechal Deodoro da Fonseca, 3036, São José do Rio Preto - SP - cep 15010-070

1500361-49.2022.8.26.0558 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500361-49.2022.8.26.0558

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RODRIGO PASCOAL GUIDOLIN

Justiça Gratuita

Juiz de Direito: Dr. Luis Guilherme Pião

Vistos.

RODRIGO PASCOAL GUIDOLIN, qualificado nos autos, foi processado como incurso no delito previsto no art. 157, §2º, inciso VII, do CP, porque no dia 15 de agosto de 2022, às 14h35min., na Av. Mirassolândia, 855, Bairro Eldorado, neste Município e comarca de São José do Rio Preto, subtraiu para si um aparelho de telefonia móvel marca Samsung, modelo M32, mediante grave ameaça exercida com um canivete contra Laura Cristina de Azevedo.

Segundo a denúncia, o acusado abordou a vítima que aguardava em um ponto de ônibus, ocasião em que mediante o uso de um canivete exigiu a entrega do aparelho celular que ela portava ameaçando-a com o objeto. Diante da recusa da vítima, o acusado arrancou-lhe das mãos e fugiu. Rodrigo foi perseguido por populares, sendo detido

até a chegada da Polícia Militar, sendo preso em flagrante. O objeto foi apreendido, avaliado em R\$ 1.200,00 e restituído a vítima. O acusado foi preso em flagrante delito (págs. 1/14), sendo a prisão convertida em preventiva a págs. 33/34. A denúncia foi recebida (pág. 53) e o acusado regularmente citado (págs. 67/68), apresentando resposta à acusação 90/91. Folhas de Antecedentes a págs. 30 e 105. Durante a instrução criminal, foram ouvidas a vítima e as testemunhas comuns, sendo o acusado, ao final, interrogado (págs. 152/159). Em Alegações Finais, o Dr. Promotor de Justiça requereu a condenação do acusado nos exatos termos da denúncia, com fixação de regime inicial semiaberto, ante a primariedade do acusado e a quantidade de pena a ser aplicada (págs. 152/159). A Defesa do réu, por sua vez, requereu seja a pena aplicada no mínimo legal, haja vista as circunstâncias subjetivas do acusado, que é primário e confessou a conduta criminosa. No mais, requereu seja deferida a substituição da prisão preventiva por domiciliar, a ser cumprida em centro terapêutico (págs. 160/163). É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal procede.

A materialidade está comprovada pelo auto de exibição e apreensão de págs. 16, pelo laudo do instrumento do crime (págs. 71/73), pelo auto de avaliação (pág. 44), bem como pela demais prova dos autos.

Quanto à autoria também não existem dúvidas.

A vítima confirmou integralmente todos os fatos descritos na denúncia, dizendo que no dia dos fatos estava em um ponto de ônibus, mexendo no celular, quando foi abordada pelo acusado que exigiu que a entrega do aparelho telefônico, apontando-lhe um canivete e ameaçando de perfurá-la. Diante de sua recusa, o acusado puxou o celular de sua mão e saiu correndo, mas populares correram atrás do roubador e conseguiram detê-lo.

Por seu turno, os policiais ouvidos confirmaram a denúncia e atestaram que ao chegar no local dos fatos encontraram o acusado detido por populares e em posse do aparelho telefônico roubado da vítima e um canivete. Rodrigo confessou-lhes o crime, dizendo que é usuário de drogas e precisava quitar sua dívida com traficantes.

O acusado permaneceu em silêncio na fase policial, ao passo que em juízo confessou o crime, dizendo que tinha fugido da clínica de reabilitação e estava sob efeito de drogas. Afirmou que esta arrependido e que este foi seu primeiro processo criminal. Ao que se vê, o conjunto probatório não dá margem a nenhuma dúvida ou questionamento quanto à tipificação do crime de roubo, já que a vítima confirmou que o acusado lhe ameaçou com um canivete e subtraiu seu celular, já as testemunhas flagraram o réu em posse da "res furtiva" e do canivete. O acusado, por sua vez, confessou a prática delitativa, dizendo estar arrependido.

Desta forma, há provas mais que suficientes para a condenação, inclusive com relação ao uso de arma branca, de resto comprovada pelo depoimento da vítima e pelo laudo de págs. 71/73, bem como pela confissão do acusado.

Desta forma, diante da prova dos autos, outra solução não resta senão a condenação do acusado nos moldes propostos na denúncia,

Passo ao cálculo da pena.

Fixo a pena-base, na forma do art. 59 do Código Penal, em 4 anos de reclusão e 10 dias-multa, no mínimo legal.

Na segunda fase da dosimetria deixo de diminuir a pena pela confissão, pois já foi ela fixada no mínimo legal, à luz da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Na terceira fase, em razão da concorrência da causa de aumento de pena (art. 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal), elevo a pena em 1/3, resultando na pena final de 5 anos e 4 meses de reclusão, e 13 dias-multa.

O réu deverá iniciar o cumprimento da pena em regime semiaberto, na forma do art. 33 do Código Penal, observando-se que, apesar do crime ter sido cometido mediante

grave ameaça, o acusado é primário e confessou os fatos.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, bem como o benefício da suspensão condicional da pena ou a concessão da prisão domiciliar, tendo em vista que o crime foi cometido mediante grave ameaça, bem como pela "quantum" da pena aplicada.

Em razão da pena aplicada e do período de prisão processual até o momento, inviável a aplicação do art. 387, § 2º, do CPP.

Denego ao réu o direito de recorrer em liberdade, por ainda persistirem os motivos que autorizaram a manutenção de sua custódia provisória.

Ante o exposto, diante do mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a denúncia, e em consequência CONDENO o acusado RODRIGO PASCOAL GUIDOLIN, qualificado nos autos e portador do RG 32.181.78/PR, à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, como incurso nas sanções previstas no art. 157, §2º, inciso VII, do Código Penal.

Condeno o réu ainda a pagar as custas do processo, no valor equivalente a 100 (cem) UFESPs (artigo 4º, § 9º, da Lei Estadual nº 11.608/2003) com a ressalva do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, diante da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, observado o provimento CG nº 02/2013.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

P.R.I.C.

São José do Rio Preto, 24 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA